



جامعة القصيم
كلية البنات الأزهرية بالمدينة الجديدة



الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2023

القسم: الشريعة الإسلامية والقانون	الترتيب: الثالثة	اسم المقرر: أصول فقه حنفي
كود المقرر: 8830	عدد الاسئلة: 3	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: 80	تاريخ الامتحان:	عدد الصفحات: 1
	2024/6/10	

أولاً : الدراسة الموضوعية (50 درجة):

السؤال الأول :

- (25 درجة)
(1) عرفي السنة عند الأصوليين، وذكر أقسامها من حيث الذات بالتمثيل . 15 درجة
(2) اذكر شبهة من شبه المنكرين لسجية العنة مع ردها . 10 درجة

السؤال الثاني:

- (25 درجة)
(1) عرفي الاجماع مع ذكر شروطه إجمالاً . 15 درجة
(2) ما المراد بالبيان بالتشكيك؟ مع بيان حكمه . 10 درجات

ثانياً : الدراسة النصية (30 درجة):

(الرقن الرابع) في القياس وهو: (تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بطله متحدة لا تترك بصيرت
اللفظ)

- (1) عرفي القياس لغة واصطلاحاً . وما الاعتراض للوارد على هذا التعريف؟ و ما رده؟
(2) ما المراد بالأصل والفرع ودلالة النص؟
(3) لم يقد التعريف بقوله "يخرج اللفظ"؟ وحكم هذا التقيد؟
(4) اذكر حكم القياس مع ذكر أدلة المسوق على صحته.
(5) اشرحي النص شرعياً موجزاً.

والله ولي التوفيق

د/نبلاء محمد الصفا

د/سوزنة



جامعة الأزهر



كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

امتحان " نهاية " الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م

البرنامج الذي ينتمى اليه المقرر :	القسم العلمي:	تعليمات الامتحان:
الفرقة : " الثالثة "	الزمن الكلي للاختبار: (ساعتان)	- تصفح جميع اجزاء الاسئلة بهدوء،
اسم المقرر : قانون جنائي خاص	عدد الاسئلة : (٦)	- قم بالإفادة من جميع الوقت المحدد للاختبار
كود المقرر: ح ٣١	نوع الاسئلة : (مقالية وموضوعية)	- الالتزام بكل ما يلزم من أدوات لاداء الاختبار
الدرجة الكلية للامتحان : ١٠٠ درجة	فئة الاسئلة : (اجبارية - اختيارية)	- في الاسئلة الموضوعية يُكتب السؤال والاجابة
تاريخ الامتحان : ٦ / ٦ / ٢٠٢٣ م	عدد الصفحات : (١)	- في ورقة الاجابة ، وفي الاسئلة الاختيارية تختاري اجابة واحدة فقط .

(٢٥ درجة)

أجيبى عن السؤال التالي:

في الصباح الباكر حمل (زيد) فأسه متجها بها نحو مزرعته المجاورة للمنزل، فصادف غريمه (بكر) واقفا على الطريق ودارت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام (زيد) بدفع (بكر) أرضا ثم إنهال على رأسه ضربا بالفأس قاصدا قتله، نقل بعدها (بكر) إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة، فعن أي جريمة يسأل (زيد)؟ وإذا كنتي قاضية بأي عقوبة تحكم بها عليه، دعمي اجابتي بالأسانيد القانونية اللازمة.

أولا : جرائم الاعتداء علي الأشخاص

أجيبى عن أحد السؤالين:

السؤال الأول :

(٢٥ درجة)

ما المقصود بسبق الإصرار؟ وما هي عناصره؟ اشرحي ذلك بالتفصيل .

(٢٥ درجة)

السؤال الثاني:

تحدثي بالتفصيل عن عقوبة جريمة الاغتصاب في صورته البسيطة وصورته المشددة .

ثانيا : جرائم الاعتداء علي الأموال

أجيبى عن أحد السؤالين:

السؤال الأول :

(٢٥ درجة)

ما شروط التسليم النافي للاختلاس ؟ اشرحي ذلك بالتفصيل .

(٢٥ درجة)

السؤال الثاني:

من استعمال الطرق الاحتيالية في جريمة النصب، المظاهر الخارجية، وضح ذلك مبينة بالتفصيل تدخل شخص آخر، والقيام بأعمال مادية.

ثالثا : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أجيبى عن أحد السؤالين:

السؤال الأول :

(٢٥ درجة)

تحدثي بالتفصيل عن عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة.

السؤال الثاني:

(٣٥ درجة)

من أركان جريمة اختلاس المال العام - الركن المفترض: وهو كون الجاني موظفا عاما، اشرحي هذا الركن بالتفصيل المناسب .

انتهت الأسئلة ،،، والله الموفق

استاذ المادة : أ.د/ أحمد حسني أحمد طه

ملحوظة: علي جميع الطالبات الالتزام بالمطلوب من الأسئلة ولن يلتفت للإجابة الزائدة .



كلية الحقوق الإسلامية، بسيوط

شعبة: الشريعة والقانون
قسم: القانون الخاص



امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 م - أساسي

الفرقة: الثالثة
المادة: القانون التجاري
عدد الاسئلة: 4
عدد الصفحات: 1
الزمن ساعتان
كود المادة: 305
الدرجة الكلية: 100
التاريخ: 2024/6/6

اجببي عن الأسئلة الآتية:

س1: ضعي علامة الصح أو علامة الخطأ أمام العبارة التالية (20 درجة).

- 1- افتراض تضامن المدينين في الالتزامات التجارية في حال تعددهم.
- 2- انسحاب الشريك المساهم في شركة المساهمة لا يؤثر على وجود الشركة.
- 3- تحتل الشروط المدونة في العقد التجاري المرتبة الأولى في التطبيق قبل نصوص القانون التجاري ذاتها.
- 4- يجوز للقاصر المأذون له بمباشرة التجارة أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة.
- 5- تعتبر عقود استخدام الملاحين أعمالاً تجارية بالنسبة لهم.

س2: اجببي عما يأتي: (20 درجة).

- (أ) تحدثي عن مقابلة النقل البري والنقل في المياه الداخلية باعتبارها من الأعمال التجارية بشرط الاحتراف.
- (ب) تحدثي عن الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة من حيث تعريفه، وطريقته، وشروطه.

س3: اجببي عما يأتي: (20 درجة).

- (أ) أوجب المشرع على كل تاجر بلغ رأس ماله عشرين ألف جنيه، أن يمسك دفاتر تجارية، فما أهميتها؟
- (ب) اذكر إجمالاً خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع شرح واحدة منها فقط.

س4: اجببي عما يأتي: (20 درجة).

- (أ) من العناصر المعنوية للمحل التجاري، عذصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، أشرحي ذلك.
- (ب) اذكرني القواعد التي تتبع في قسمة صافي أموال الشركة بعد تصفيتها؟

س5: اجببي عما يأتي: (20 درجة).

- (أ) هل يمكن أن يكتسب عقد الكفالة الصفة التجارية بالتبعية الشخصية، أشرحي ذلك على ضوء ما درست.
- (ب) عرفي شركة المحاصة مع ذكر خصائصها.

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

رئيس القسم: أ. د. حسام مهني
التوقيع: حسام مهني

أستاذ المادة: محمود مصطفى حسن
التوقيع: محمود مصطفى حسن



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسوط



رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسسوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة: لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، قادراً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافساً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

إمتحان التخلّف للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2022م

القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: القانون الجنائي الخاص
كود المقرر: 302	تاريخ الامتحان: 2023/5/20	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: 100	عدد الأسئلة: 4	عدد الصفحات: 1

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :- أنقل إلى كراسة إجابتك العبارات التالية ، ثم أكتب أمام كل

عبارة كلمة: (صحيحة) أو كلمة: (خاطئة). × التعليل غير مطلوب ×

- 1 - تقوم جريمة السرقة إذا كان المال المسروق غير مشروع.
- 2 - تنتهي حياة الإنسان بموته إكلينيكياً.
- 3 - تقوم جريمة الشيك بدون رصيد إذا وجد رصيد لكنه غير كاف لسداد قيمة الشيك .
- 4 - الترسد ظرف شخصي مشدد في جريمة القتل العمد.
- 5 - لا تُعاقب الأم بعقوبة الإجهاض إذا أجهضت نفسها.
- 6 - يعتبر اسم الشهرة من الأسماء الكاذبة في جريمة النصب.

السؤال الثاني :- تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- 1- اختلاس المال المحظور التعامل فيه تقوم به جريمة: (الاستيلاء على مال الغير - السرقة - لا شيء مما سبق).
- 2- القتل شفقة أو مرحمة تقوم به جريمة قتل: (عمد - خطأ - لا تقوم به جريمة قتل أصلاً) .
- 3- تُعد جريمة الشيك بدون رصيد من قبيل: (الجنائيات - الجنج - المخالفات) .
- 4- عذر الاستفزاز كما نصت عليه المادة 237 ع قاصر على (الزوج - الزوجة - كلاهما معاً).

السؤال الثالث :- تكلم عن جريمة الرشوة من حيث :

علة تجريم الرشوة، صور السلوك الإجرامي فيها، عقوبتها. حالات الإعفاء من العقوبة.

السؤال الرابع :-

- أ- أكتب في أسباب تشديد العقوبة في القتل الخطأ.
- ب - تحدث بالتفصيل المناسب في السلوك الإجرامي لجريمة القتل .

ملاحظة : الإجابة على المطلوب فقط ولن يُنقش إلى أي إجابات زائدة .

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم : د/ أسامة عرفات

أستاذ المقرر: د/ كامل عبدالعزيز

٧

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

العام الجامعي 2023/2022م

الزمن : ساعتان

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بأسبوط

المادة / القانون الجنائي (القسم الخاص)

الفرقة الثالثة / كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة

القسم الأول : (إجباري) (40 درجة)

إنقلي إلى كراسة إجابتك العبارات التالية ، ثم أكتبني أمام كل عبارة جملة

(العبارة صحيحة) أو جملة (العبارة خاطئة) : " التعليل غير مطلوب "

- 1- اختلاس المال المحظور تقوم به جريمة السرقة.
- 2- اسم الشهرة يعتبر من الأسماء الكاذبة في جريمة النصب.
- 3- من أسباب تشديد العقوبة في القتل الخطأ إذا نتج عن الخطأ وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
- 4- يكفي لقيام جريمة السرقة القصد الجنائي العام.
- 5 - سبق الإصرار ظرف شخصي ، بينما التردد ظرف عيني (مادي) .
- 6 - يعتد القانون بالبائع في تجريم القتل .
- 7 - يعاقب القانون المصري على الشروع في الانتحار .
- 8 - تُعاقب الأم بعقوبة جريمة الإجهاض إذا أجهضت نفسها .

القسم الثاني : أجبني عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية . (30 درجة لكل سؤال)

السؤال الأول :

أكتبني بالتفصيل المناسب في الركن المفترض (الإنسان الحي) في جريمة القتل .

السؤال الثاني :

- أ- أكتبني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من حيث :-
الحالات التي تقوم فيها جريمة الشيك بدون رصيد، وحكم التوقيع على بياض
ب - ما الفرق بين جريمة السرقة وجريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة ؟

السؤال الثالث : أجبني عن نقطتين . فقط - من النقاط الآتية :-

- أ - يشترط في محل جريمة السرقة :
أن يكون مالا ماديا منقولاً ، اشرحني هذا الشرط .
ب - تكلمي عن العقوبات المقررة لجريمة الرشوة ، وحالات الإعفاء منها .
ج - تحدثني عن القتل العمد المخفف طبقاً للمادة 237 عقوبات من حيث :
علة التخفيف ، شروط التخفيف ، عقوبة القتل المقترن بعذر التخفيف .

ملاحظة : (1) الإجابة على المطلوب فقط ولن يلتفت إلى أي إجابات زائدة .
(2) الإجابة في حدود الزمن المقرر .

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والتفوق

د/ كامل عبد العزيز



كلية الشريعة والقانون بأسبوط



رؤية الكلية:

تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامع بين الأصالة والمعاصرة، قادر على النهوض بالبحث العلمي ولتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهي قوي في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوع بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان التكليف للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٤ م

الفرقة: الثالثة فلتون.	القسم: أصول الفقه.
تاريخ الامتحان: ٥/٤/٢٠٢٤ م	كود المقرر: أصل ٣٠١
عدد الأسئلة: (٥)	الدرجة الكلية: ٨٠
اسم المقرر: أصول فقه حنفي	
زمن الامتحان: ساعتان	
عدد الصفحات: (١)	

أولاً: الدراسة الموضوعية.

اجب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول:-

(٢٠) درجة.

(أ) ضع علامة صح (✓) أو خطأ (X) أمام العبارات التالية:

- ١- السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.
- ٢- إن الله - تعالى - تكفل بحفظ القرآن دون السنة.
- ٣- المتواتر اللفظي هو: "أن يتفق رواية الحديث على لفظه ومعناه".
- ٤- إن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يعملوا بأخبار الأحاد.
- ٥- براءة الذمة مقطوع بها قبل حصول مبدأ التكليف.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية:

- ١- السنة من الأدلة المتفق عليها، وهي: (أ) الدليل الأول. (ب) الدليل الثاني. (ج) الدليل الثالث.
- ٢- الراجح عند الجمهور أن لفظ "السنة" إذا أطلق يُحمل على: (أ) سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ب) سنة الأنبياء قبله. (ج) سنة الخلفاء الراشدين.
- ٣- الإجماع من الأدلة: (أ) المتفق عليها. (ب) المختلف فيها. (ج) كل ما سبق.
- ٤- مُزَسَّلُ الصحابي: (أ) مقبول بالإجماع. (ب) غير مقبول. (ج) كل ما سبق.
- ٥- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتكح المرأة على عفتها، ولا خالتها...". (أ) مقيد لمطلق الكتاب. (ب) مبني لمجمله. (ج) مخصص لعائنه.

السؤال الثاني:- تحدث عن منزلة السنة من القرآن الكريم، من حيث: ثبوت الأحكام بها.

(١٥) درجة.

السؤال الثالث:- اذكر أدلة الجمهور من السنة على حجية الإجماع.

(١٥) درجة.

(١٥) درجة.

ثانياً الدراسة النصية:

من: ١: قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: "ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال: ويكون الكتاب تبييناً بمعناه، لأن التبيين يتعلق بالمعنى والبيان باللفظ ولما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنى النص يكون النص دالاً على حكم المقيس بطريق التبيين."

٢- من يعني بقوله "ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة"؟

٣- استخرج من النص معنى البيان والتبيين.

٤- ماذا يعني بقوله "دالاً على حكم المقيس"؟

٥- استخرج من النص ما يدل على أن الحكم في المقيس عليه يكون للفظاً.

٦- استخرج من النص ما يدل على أن الحكم في المقيس يكون بالمعنى.

من: ٢: قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: "فصل: العلة قيل هي المعرف ويشكل بالعلامة اختلفوا في تعريف العلة وهي المعرف أي ما يكون دالاً على وجود الحكم وقالوا العلة الشرعية كلها معارف لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى"

(١٥) درجة.

١- وضع معنى كلمة الفصل لغة واصطلاحاً.

٢- استخرج من النص تعريفاً للغة.

٣- استخرج من النص اعتراضاً على تعريف العلة.

٤- استخرج من النص الفرق بين العلامة والعلة.

٥- استخرج من النص جواباً لمن قالوا العلة الشرعية كلها معارف.

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق ...

أستاذ المقرر

أ.د. مصطفى فرغلي جاري

أ.د. صلاح أحمد عبد الرحيم

رئيس القسم



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسبوط



رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامع بين الأصالة والمعاصرة، قادر على النهوض بالبحث: رسالة الكلية العلمية وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهضاً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان التخلّف للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

القسم: القانون العام	الفرقة: الثالثة (شريعة وقانون)	اسم المقرر: القضاء الإداري والدستوري
كود المقرر: ٣٠١	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤/ ٥١ / ٨	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٤	عدد الصفحات: ١

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة التالية على أن يكون من بينها السؤال الأول:

السؤال الأول: الإجمالي (٤٠ درجة)

- أ - وضع خصائص إجراءات القضاء الإداري.
- ب - عرف السمو الشكلي للدستور، مبيناً الأسس القانونية، والآثار القانونية لهذا السمو الشكلي.

السؤال الثاني: من خلال دراستك لدعوى الإلغاء أجب عما يلي (إجمالاً) (٣٠ درجة)

- أ - شروط قبول دعوى الإلغاء المتعلقة بمحل وموضوع الدعوى.
- ب - خصائص المصلحة التي تجيز الطعن بالإلغاء.
- ج - شروط التظلم الإداري القاطع للميعاد.

السؤال الثالث: اكتب فيما يلي (٣٠ درجة)

- أ - العرف كمصدر من مصادر المشروعية غير المكتوبة.
- ب - مزايا القضاء الموحد وعيوبه.
- ج - شروط التعويض عن أعمال الإدارة.

السؤال الرابع: (٣٠ درجة)

- أ - اختر الإجابة المناسبة مما بين الأقواس فيما يلي:-
- من مصادر المشروعية المكتوبة أو المدونة (العرف - القضاء - الدستور)
- تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها من دوائر من (ثلاثة مستشارين - خمسة مستشارين - سبعة مستشارين)
- القضاء الدستوري (قضاء نزاع - قضاء إفتاء - قضاء نزاع وإفتاء معاً)
- يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من (يوم النطق بالحكم - يوم نشر الحكم - اليوم التالي لنشر الحكم)
- ب - عرف المصطلحات التالية:-

مبدأ المشروعية - أعمال السيادة - الرقابة القضائية - سمو الدستور - الرقابة على دستورية القوانين

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

رئيس القسم: أ.د/ أسامة مرفات أمين

التوقيع:

ستاد المقرر: أ.د. إبراهيم الشبث

التوقيع:



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط



الكلية : تطمح كلية الشريعة والقانون بأسسيوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

الكلية : تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون، جامع بين
المعاصرة، قادر على النهوض بالبحث العلمي وتطويره، بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهض قوى في سوق العمل المحلي والإقليمي، مدفوع بقيم
الإنسانية. رسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

اختبار الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٤م

القسم : القانون	الفرقة : الثالثة قانون	اسم المقرر : الأحوال الشخصية للمسلمين
كود المقرر : فقه أسرة ٣٠٢	تاريخ الامتحان : ١٥/٩/٢٠٢٤	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : مائة درجة	عدد الأسئلة : أربعة	عدد الصفحات : صفحة واحدة

استعين بالله، ثم أجب عن الأسئلة الآتية، على أن تكون إجابة كل سؤال في صفحة مستقلة.
السؤال الأول - (٢٠ درجة)

أ- اذكر القول الراجح في أثر العدول عن الخطبة على الهدايا التي تقدم من قبل الخاطب أو المخطوبة.
ب- ما الحكم لو عضل الولي موليته؟

السؤال الثاني - (٣٠ درجة)

أ- اذكر الشروط الواجب توافرها في الصيغة؛ لانعقاد عقد النكاح.
ب- ما الحالات التي يجب فيها مهر المثل؟
ج- ما الحكم لم يصح الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد فرض القاضي النفقة؟

السؤال الثالث - انقل العبارات الآتية في ورقة الإجابة بالترتيب مع وضع علامة صح (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ (x) أمام العبارة الخاطئة.

- ١- الرأي الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية أن كليات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أودلالة الحال.
 - ٢- التفويض أن يملك الزوج زوجته الحق في تطليق نفسها منه، ويترتب عليه سقوط حقه فيه.
 - ٣- الرأي الراجح وجوب إعلام الزوج زوجته بمراجعتها، ووجوب الإشهاد عليها كذلك.
 - ٤- كفارة الظهار ثلاثة أنواع على الترتيب وليس التخيير.
- السؤال الرابع -** ما شروط صحة الرجعة؟ وما سبب وجوب العدة في الإسلام؟ وما حقوق المعتدة وواجباتها؟ اذكر هذه الحقوق والواجبات بصورة مختصرة.

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح

د/ والد محمد السيد

أد/ أشرف محمود الخطيب

رئيس القسم

أد/ أشرف محمود الخطيب

أد/ أشرف محمود الخطيب

جامعة الأزهر		كلية الشريعة والقانون بأسبوط	
			
رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.			
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامع بين الأصالة والمعاصرة، قادر على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، متفاني قوي في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوع بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.			
القسم: أصول الفقه			
كود المقرر: أصل ٣١٥			
الدرجة الكلية: ثمنون درجة			
أولاً: الدراسة الموضوعية:			
الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م			
الفرقة: الثالثة شريعة إسلامي	اسم المقرر: أصول فقه (غير حنفي)	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤/٥/٢٩	عدد الأسئلة: ثلثة
زمن الامتحان: ساعتان	عدد الصفحات: ورقة واحدة		

- ١: استعن بالله تعالى، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:
- (أ) من أسباب الرجحان بين المجازات أن يكون أقرب إلى الحقيقة من غيره من المجازات، وضح هذه العبارة بمثال واحد من السنة النبوية. (درجته)
- (ب) البيان الذي يكون من المجلد يتنوع ثلاثة أنواع، منها قول الرسول (ﷺ) وضح هذا النوع بمثال واحد من أقوال الرسول المعصوم (ﷺ).
- (ج) بم تعرف السنة التقريرية؟ وهل هي في مرتبة واحدة؟ ثم اذكر مثالا واحدا لها.
- ٢: أنقل في ورقة إجابتك العبارة كاملة، ثم اكتب أمامها صواباً أو خطأ، مطلقاً ما تختار أصولياً. (عشرون درجة)
- (أ) قول الراوي: كان الحكم كذا ثم نسخ فإنه لا يثبت به النسخ عند غير الحنفية (✓)
- (ب) هم النبي (ﷺ) لا يكون إلا سنة فعلية (×) صحه وحججه
- (ج) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثابت بالقرآن الكريم (×)
- (د) المراد بالمجتهدين - في تعريف الإجماع - مجتهدو العصر الواحد لا مجتهدو جميع العصور (×)
- (هـ) الإجماع على إعطاء الجدة السدس مستند إلى نص القرآن الكريم (✓)
- ثانياً: الدراسة التفصيلية:
- قال المصنف: "الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل، أو ببذل أثقل منه كنسخ وجوب الصدقة على التجوى، والكف عن الكفار بالقتال....."
- من خلال هذا النص، وعلى نحو ما شرح لك، أجب عن الآتي:
- ١- عرّف بالمصنف والشارح باختصار. ٢- بالأم يشير المصنف بقوله: "الرابعة"؟
- ٣- للنسخ في الاصطلاح تعريفان اذكرهما، مع بيان الراجح منهما. ٤- حرر محل النزاع بين العلماء في المسألة. ٥- اذكر مذاهب العلماء، وأدلتهم في النسخ بلا بدل، أو ببذل أثقل منه.
- انتهت الأسئلة مع خالص الدعوات بالتوفيق.

رئيس القسم
أد م/ رمضان ثابت

أستاذ المقرر
أد م/ حسن السنوسي عبد الوهاب

د/ عاطف حامد محمد



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون في أسيوط



رؤية الكلية : تلمح كلية الشريعة والقانون بأسيوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية : تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون، جامع بين الأصالة والمعاصرة، قادر على النهوض بالبحث العلمي وتطويره، بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهض قوي في سوق العمل المحلي والإقليمي، مدافع بليغ للإسلام والحفاظ، ورسالة الأزهر ونوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

اختبار تخلف الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الاسم : المسمى	الفرقة : الثالثة قانون	اسم المقرر : الأحوال الشخصية للمسلمين
كود المقرر : فقه أسرة ٣٠٢	تاريخ الامتحان : ٢٠٢٤ / ٥ / ١١	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : مائة درجة	عدد الأسئلة : أربعة	عدد الصفحات : صفحة واحدة

استعن بالله، ثم أجب عن هذه الأسئلة، على أن تكون إجابة كل سؤال في صفحة مستقلة.

السؤال الأول - (٢٠ درجة)

- أ- اذكر شروط الخطبة إجمالاً، ثم اذكر القول الراجح في حكم التعريض بخطبة البائن بينونة صغرى.
ب- ما شروط نفاذ عقد النكاح؟

السؤال الثاني - (٣٠ درجة)

- أ- عرف المهر شرعاً، وأذكر حكمه، والدليل عليه.
ب- اذكر حكم النفقة على الزوجة العاملة.
ج- ما الحقوق المشتركة بين الزوجين إجمالاً؟

السؤال الثالث - انقل العبارات الآتية في ورقة الإجابة بالترتيب مع وضع علامة صح (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعبارة خطأ (X) أمام العبارة الخاطئة.
(٢٠ درجة)

- ١- الطلاق من حيث هو جائز، وقال الجمهور : وتعتريه الأحكام التكاليفية الأربعة الباقية.
- ٢- من أحكام الطلاق الرجعي ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما بعد انتهاء العدة.
- ٣- أخذ العوض في الخلع يتفاوت بحسب الحالة الموجبة له.
- ٤- اتفق الفقهاء على حرمة الإيلاء والظهار.

السؤال الرابع - ما الحكم إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته؟ اذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وأدلتهم، والرأي الراجح.
(٣٠ درجة)

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح

أد/ أشرف محمود الخطيب

رئيس القسم

أد/ أشرف محمود الخطيب

د/ وائل محمد أمين

[illegible]

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

القسم: القانون الخاص	الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤/٥	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
نوع المقرر: ٣	الفرقة: الثالثة	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤/٥/٢٤	عدد الصفحات: ١
	عدد الأسئلة: ٣	

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية

السؤال الأول : (٥ درجة)

(1) أكمل الفراغات التالية :

- ١- إذا نطقت المحكمة بالحكم في جلسة سرية.....
٢- إذا رأت الدائرة المدنية بمحكمة النقض العدول عن مبدأ قانوني قرره الدائرة الجنائية.....
(ب) فصل القول في بيان قاعدة تقدير قيمة الدعاوى العقارية.
(١٠ درجات)
(٤٠ درجة)

المسألة الثانية: (٥٠ درجة)

- (١) تطور الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
١ - يتولى.....

- ١- يتولى إصدار الأمر الخاص بقيد صحيفة الدعوي عند عدم استيفاء المستندات المطلوبة.
- ٢- يعد الميعاد الذي يقدم فيه الطعن بالاستئناف من مواعيد المرافعات (الكاملة - الناقصة - المرتدة)
- (١٠ درجات)
- (ب) تكلم عن غياب المدعي عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوي بشيء من التفصيل. (٤٠ درجة)
- السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

- (١) بين الخطأ والصواب في كل مما يلي مع التعليل.
- ١- إذا تدخلت النيابة العامة كطرف منضم في الدعوى المدنية لا يحق لها إبداء طلبات أو دفعات جديدة
- ٢- تسلم صورة الإعلان الموجه إلى شركة أجنبية لها فرع في مصر إلى مدير الفرع. (١٠ درجات)
- (٣) ما هي الآثار القانونية التي تترتب على إبداء الطلبات أمام المحكمة ؟ وضح القول في ذلك.
- (٤٠ درجة)

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

أستاذ المقرر

داحصام مهني صادق

رئيس القسم

أ.د./حسام مهني صادق

~~MS-CPD~~

	جامعة الأزهر كلية البنات الإسلامية بأسسيوط شعبة الشريعة والقانون	
الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م		
القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	كود المقرر:
اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية	تاريخ الامتحان:	الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة
زمن الامتحان: ساعتان	٢٠٢٣/ /	عدد الأسئلة: ٣
عدد الصفحات: ١		

أجيب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: : أكمل الفراغات التالية:

- أ- تقدر قيمة الدعوى إذا كانت متعلقة برهن أو امتياز أو اختصاص بـ
- ب- تختص محكمة بدعوى سقوط الخصومات المرفوعة أمام محاكم الاستئناف.
- ج- الدعوى العينية المنقولة هي
- د- يترتب على إجراء الإعلان القضائي في غير المواعيد القانونية
- هـ- يقصد بمواعيد المرافعات [٥ درجة]

السؤال الثاني: (أ) تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١- تتحقق الرقابة القضائية الذاتية من محاكم الدرجة الثانية على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى من خلال تطبيق مبدأ (تعدد درجات التقاضي - تعدد القضاة)
- ٢- يستثنى من تطبيق مبدأ مواجهة الخصوم حالة (إجراءات التنفيذ - استصدار الأوامر القضائية- الطعن في الأحكام)
- ٣- (يجوز - لا يجوز)

- ٤- درجة من ينبيه من القضاة .
- ٥- يصدر حكم المحكمة الابتدائية ابتدائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى (خمسة عشر ألف جنيه - أربعين ألف جنيه - مائة ألف جنيه)
- ٦- الدفاع في النظام القضائي المصري. [٥ درجة]

سؤال الثالث: اكتب ما تعرفينه عن :

- ١- الآثار الإجرائية للحكم القضائي .
- ٢- الأوامر على العرائض.
- ٣- احتساب مواعيد المرافعات.
- ٤- التمنيات بالتوفيق.



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بأسيوط



بإذنية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسيوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قادراً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافساً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

القسم : الشريعة والقانون	الفرقة : الثالثة قانون	اسم المقرر : القرآن الكريم
كود المقرر : قرآن ٣٠٠	تاريخ الامتحان : ٢٠٢٤/٥/١٩ م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : خمسون درجة	عدد الأسئلة : خمسة	عدد الصفحات : صفحة واحدة

أجب عن الأسئلة التالية:

(ملاحظة مهمة: لكل سؤال عشر درجات، بواقع خمس درجات لكل نقطة)

السؤال الأول:-

(أ) اكتب من أول قوله تعالى: { أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ.. } وحتى نهاية قوله تعالى: { .. وَوَيْتَ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ }.

(ب) اكتب من أول سورة المائدة وحتى نهاية قوله تعالى: { .. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.

السؤال الثاني:-

(أ) اكتب من أول قوله تعالى: { قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ.. } وحتى نهاية قوله تعالى: { .. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ }.

(ب) اكتب من أول قوله تعالى: { إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.. } وحتى نهاية قوله تعالى: { ..الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا }.

السؤال الثالث:-

(أ) اكتب من أول سورة مريم وحتى نهاية قوله تعالى: { ..وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا }.

(ب) اكتب من أول قوله تعالى: { قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ } وحتى نهاية السورة.

السؤال الرابع:-

(أ) اكتب من أول سورة القصص وحتى نهاية قوله تعالى: { .. وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْفُزَّاتِلِينَ }.

(ب) اكتب من أول قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَآخِشُوا يَوْمًا.. } وحتى نهاية السورة.

السؤال الخامس:-

(أ) اكتب من أول قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ.. } وحتى نهاية قوله تعالى: { .. وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْمَعِينَ مِّنَ الْقُبُورِ }.

(ب) اكتب من أول قوله تعالى: { فَلَا يَخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغْلِثُونَ } وحتى نهاية السورة.

انتهت الأسئلة،،، مع خالص الدعاء بالتفوق

أ.د.م / عبد النعيم حمودة



جامعة الأزهر
كلية الشريعة الإسلامية بأسبوط
شعبة: الشريعة والقانون
قسم: القانون الخاص



الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
الفرقة: الثالثة
المادة: المرافعات المدنية والتجارية
عدد الأسئلة: ٢
عدد الصفحات: ١
الزمن ساعتان
كود المادة: ٣٠٦
الدرجة الكلية: ١٠٠

(٥٠ درجة) تلمح كلية الشريعة الإسلامية في أسبوط بأن تكون رابعة في مجال العلوم الإسلامية
وعلوم الشريعة والعلوم الإنسانية محلياً وإقليمياً وعالمياً

أجيبى - وفقك الله - عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :
السؤال الأول: (٥٠ درجة)

- (أ) تكلمي بشيء من التفصيل عما يلي:
١- وصف قواعد المرافعات بأنها فورية التطبيق.
٢- حدود مبدأ علانية الجلسات.
٣- حالات التدخل الوجوبي للنياحة العامة في الدعوى المدنية.

(٤٠ درجة)

- (ب) أكملى الفراغات التالية :
١ - يقتضي مبدأ المواجهة بين الخصوم منع المدعي من
٢ - إذا توافر سبب لرد القاضي يجب عليه
٣ - تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بطلب قيمة الحكر

(١٠ درجات)

السؤال الثاني: (٥٠ درجة)

- (أ) أجيبى عما يأتي
١ - ما هي مزايا وعيوب نظام تعدد القضاة ؟
٢ - كيف يتم نظر دعوى المخاصمة ؟

(٤٠ درجة)

- (ب) تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
١ - تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالأراضي الزراعية (بضمن الأرض - بنصف الثمن - بمائة مثل
الضريبة الأصلية - بأربعمئة مثل الضريبة الأصلية - بأربعمئة مثل الضريبة الإضافية على العقار)
٢ - يقصد بصلاحية الدعوى للحكم فيها اشتغال الصحيفة على طلبات المدعي وإيداع مذكرة بدفاع المدعي عليه.....
(في الجلسة المحددة لنظر الدعوى - قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى - عند قيد الدعوى)
(١٠ درجات)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

- (أ) عرفى الإعلان القضائي ، وما هدفه ومن الذي يتولى إجرانه وما هي البيانات التي يجب أن تشتمل عليها
ورقة الإعلان ؟
(٤٠ درجة)

(ب) أكملى الفراغات التالية:

- ١ - يمتد الميعاد في قانون المرافعات في حالة ما إذا ويمتد إلى
٢ - يسام الإعلان القضائي الخاص بأحد ضباط الجيش إلى
انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

(١٠ درجات)

رئيس القسم
أ.د/حسام مهني صادق
التوقيع:

استاذ المادة: أ.د/حسام مهني صادق
التوقيع:

		جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بأسسوط			
رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسسوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعلمي. رسالة الكلية: تساهم كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأسساق والمعاصرة، قادرًا على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهسا قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترميم المنهج الوسطي.					
الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م					
القسم: القانون الخاص		الفرقة: الثالثة		اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية	
كود المقرر: ٣٠٦		تاريخ الامتحان: ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣		زمن الامتحان: ساعتان	
الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة		عدد الأسئلة: ٣		عدد الصفحات: ١	

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية:

- أ- يقصد بمبدأ مواجهة الخصوم في النظام القضائي المصري
 ب- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بسند ترتيب إيراد مؤيد
 ج- تختص محكمة محلياً بنظر دعوى مخاصمة القضاء.
 د- الدعوى الشخصية العقارية هي
 هـ- تسلم صورة الإعلان القضائي إلى إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب الإعلان. [٥٠ درجة]

السؤال الثاني: (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١- يمتنع على القاضي أن يسمع أقوال أحد الخصوم في غيبة خصمه
 (في أي حالة تكون عليها الدعوى - بعد إقفال باب المرافعة)
 ٢- ينتفي احتمال تحيز القضاة في نظام (تعدد القضاة - القاضي الفرد)
 ٣- للقاضي أن ينيب قاضياً آخر للدفاع عنه أمام مجلس التأديب
 (بشرط أن يكون مساوياً له في الدرجة - أيا كانت درجته)
 ٤- إذا صادف آخر يوم في الميعاد القانوني عطلة رسمية (ينقضي الميعاد - يمتد الميعاد)
 (ب) اكتب ما تعرفه عن دفع الرسوم القضائية في النظام القضائي المصري. [٥٠ درجة]

السؤال الثالث: بين المقصود بكل من:

- ١- الحكم الانتهائي .
 ٢- استنفاد سلطة المحكمة .
 ٣- استئناف الأحكام القضائية .
 ٤- الأمر على عريضة .
 ٥- الاختصاص المحلي .
 ٦- التنازع على الاختصاص . [٥٠ درجة]

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

رئيس القسم
 أ.د/حسام مهني صادق

أستاذ المقرر
 أ.د/حسام مهني صادق



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط



رؤية الكلية: تطلع كلية الشريعة والقانون بأسسيوط، أن يكون لها المسبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قادراً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافساً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥م

القسم : القانون	الفرقة : الثالثة	اسم المقرر: الأحوال الشخصية للمسلمين
كود المقرر: فقه أسرة ٣٠٢	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤/٧/٢٧	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : مائة درجة	عدد الأسئلة : أربعة	عدد الصفحات : صفحة واحدة

استعن بالله، ثم أجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول - اكتب العبارات الآتية حسب ترتيبها، ثم أجب بصح، أو خطأ : (٢٠ درجة)

- ١- ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الخطبة تأخذ حكم النكاح، وهو قول مرجوح عن الشافعية ()
- ٢- اتفق الفقهاء على جواز التعريض بخطبة البائن بينونة صغرى. ()
- ٣- أجمع الفقهاء على جواز العدول عن الخطبة. ()
- ٤- الرأي الراجح في الشبكة أنها تأخذ حكم المهر من حيث وجوب ردها عند العدول عن الخطبة. ()

السؤال الثاني أ - ما الرأي الراجح في طلاق الغضبان من حيث وقوعه وعدم وقوعه؟ (١٠ درجات)

ب- ما الحكم لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق؟ وما الحكم لو قال لها: الحق بأهلك؟ ولماذا؟ (١٠ درجات)

ج- لمن تكون الرجعة؟ وما الدليل عليها؟ وما حكم الإشهاد عليها؟ وبم تحصل؟ (١٠ درجات)

السؤال الثالث - ما شروط الصيغة في عقد الزواج إجمالاً؟ وما الفرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة عند الحنفية؟ وما موقف جعفر الصادق الشيعي الإمامي من زواج المتعة؟ وما الحكمة من تحريم المتعة؟ وما

الصور الخمس التي يتعقد فيها الزواج بعقد واحد عند أئمة الحنفية الثلاثة؟

السؤال الرابع - عرف المهر لغة وشرعاً، وما حكم النكاح الذي لا يُسمى فيه المهر؟ ولماذا؟ وما وسائل

العلاج لظاهرة الزواج العرفي؟ ثم اذكر الحقوق المشتركة بين الزوجين إجمالاً، ثم شروط نفقة الزوجة. (٢٥ درجة)

انتهت الأسئلة مع خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

اد/ اشرف محمود الخطيب

رئيس القسم، وعبد الكلية : اد/ عبد الفتاح يحيى عبد الدايم

اد/ حماده محمد جاد

الزوجة العرفي
طلاق راجعي
طلاق المسرة
طلاق بات



جامعة الأزهر
كلية الدراسات الإسلامية بالسيوط

شعبة: الشريعة والقانون
قسم: القانون الخاص



امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 / 2025 - أساسي

الفرقة: الثالثة
المادة: القانون التجاري
عدد الأسئلة: 5
عدد الصفحات: 1
التاريخ: 2025 / /
كود المادة: 305
الدرجة الكلية: 100

اجببي عن الأسئلة الآتية:

س1: ضعي علامة صواب أو خطأ أمام العبارة وبدون تغيل (20 درجة).

- 1- افتراض تضامن المدينين في الالتزامات التجارية في حال تعددهم. ✓
- 2- شراء البضائع بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح عملاً تجارياً منفرداً. ✓
- 3- يترتب على احتراء عقد الشركة على شرط من شروط الأسد بطلان الشرط فقط. X
- 4- يجوز لمصلي الشركة الدخول في أعمال جديدة باسم الشركة. ✓
- 5- يجوز للشريك الموصي أن يشترك في شركة التوصية البسيطة بحصة بالعمل. X

س2- (20 درجة).

(أ) تخضع المعاملات التجارية لأحكام خاصة تختلف عن تلك التي تخضع لها المعاملات المدنية من حيث قواعد الإثبات، أشرح ذلك على ضوء ما درست.

(ب) تحدثي عن مركز الشريك في شركة المساهمة.

س3- (20 درجة).

(أ) عقد الكفالة عقد مدني، فمتى يكتسب الصفة التجارية بالتبعية؟

(ب) يتم الرجوع إلى دفاتر التاجر بشأن الخصومة المعروضة بإحدى طريقتين، الأولى طريقة التقديم والثانية طريقة الإطلاع، قنا الحالات التي يتم فيها الإطلاع؟

س4- (20 درجة).

(أ) يؤثر التساؤل عن حالة القاصر إذا كان مورثه شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة، فهل إذا وافق الشركاء على استمرار القاصر الوارث محل مورثه في الشركة، فهل يدخل بصفته شريكاً موصياً، أم بصفته شريكاً متضامناً كما كان مورثه؟

(ب) أذكرني التزامات بائع المحل إجمالاً مع شرح واحدة منها.

س5- (20 درجة).

(أ) تحدثي عن مسئولية شركة التضامن عن أعمال المدير.

(ب) تحدثي عن ركن الرضا باعتباره من الأركان الموضوعية العامة للالتزام لانعقاد عقد الشركة.

انتهت الأسئلة. تمنياتي لكم بالتوفيق

محمود مصطفى حسن

التوقيع: محمود مصطفى حسن

رئيس القسم أ.د/ حسام مهني صادق

التوقيع: حسام مهني صادق

اسم المقرر: أصول الفقه غير الحنفي كود المقرر: ٣٥١٠ العام الدراسي: ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م الفصل الدراسي: الثاني ممتد تاريخ الاختبار: ٢٠٢٥/٦/٣ م زمن الاختبار: ساعتان نوع الاختبار: نهائي الدرجة الكلية: (٨٠) درجة	 	جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية البرنامج: الشريعة والقانون القسم: أصول الفقه الشعبة: الشريعة والقانون الفرقة: الثالثة عدد الأسئلة (٤) سؤال في (١) صفحة
---	--	---

استعني بالله ثم أجيب عن الأسئلة التالية (جميع الأسئلة إجبارية):

السؤال الأول: استنبطي من النصوص التالية أسباب الإجمال مع الشرح والتوضيح: (٢٠) درجة لكل نقطة أربع درجات

١. قال تعالى «فَتَنَّبَهُمَا صَنِيعًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَنبِئْكُمْ بِئْه»
٢. قال تعالى «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ»
٣. قال تعالى «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»
٤. قال تعالى «وَلَا يُضَارَّ كِتَابٌ وَلَا شَيْءٌ»
٥. قال ﷺ " لَا يَنْتَفِعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرُزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ "

السؤال الثاني: ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ فيما يلي:

١. عرف الإمام الغزالي المجل بأنه: اللفظ الصالح لأحد معنفيه الذي لا يتعين معناه بوضع اللغة ويعرف الاستعمال.
٢. ذهب جمهور الحنفية إلى أن الخبر المشهور أقل من خبر الإحد وهو يفيد الظن.
٣. إذا أدى الصبي قبل بلوغه ما تحمله تزد روايته.
٤. المجل عند الجمهور أعم منه عند الحنفية.
٥. التواتر المعنوي هو: اتفاق الرواة في لفظ الخبر وهو قليل.

السؤال الثاني:

قارنى بين النسخ والتخصيص، ثم وضحي الأحكام التي يقع فيها النسخ، والأحكام التي لا يقع فيها.

السؤال الرابع: الدراسة النصية:

(٢٠) درجة

قال المصنف: "الثانية: أنه حجة خلافا للنظام والشعبة والخوارج، ولنا وجوه: الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوحيد، حيث قال: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ»، فيكون محرما الخ. من خلال دراستك لهذا النص أجيبى عما يأتي:

- (أ) ضعى عنوانا مناسباً لهذا النص وعلام يعود الضمير في قوله (أنه)؟
- (ب) اكتبى نبذة مختصرة عن قائل النص، وإلى أي الطرق الأصولية ينسب؟
- (ج) وضحي رأى المصنف في هذه المسألة، وما المقصود بقوله: "لنا وجوه"؟
- (د) اشرحي هذا النص شرحاً مبيناً آراء العلماء في حجية الإجماع، مع بيان الرأى الراجح، وسبب الترجيح:

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح

مدرس المادة:

د/ شامة عبد الله

رئيس القسم

د: مجدي منصور



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات -
الفرقة: الثالثة
كود المادة: ش ر ع ٣٠٧
الزمن: ساعتان
مجموع الدرجات: (٨٠) درجة

جامعة الأزهر
شعبة الشريعة الإسلامية
امتحان مادة: أصول فقه (غير حنفي)
الفصل الدراسي الثاني (تخلف) العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م
تاريخ الامتحان: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥ م

السؤال الأول:

(٣٠ درجة)

قال المصنف: " الخامسة: ينسخ الحكم دون التلاوة... " في ضوء دراستك للنص اجيبي عما يأتي:

أ. من المصنف ، وما اسم كتابه ، وما الفائدة من الدراسة النصية.

ب. بيني آراء العلماء في جواز نسخ القرآن بعضه ببعض ، مع التفصيل.

السؤال الثاني:

(٣٠ درجة)

أ. اذكر المصطلح الأصولي

- ١- ما احتمال معنيين فأكثر وكان الراجح أحدهما.
- ٢- الدليل الموصول بصحيح النظر فيه إلى العلم.
- ٣- الخبر الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغاً تحيل العادة اتفاقهم على الكذب.
- ٤- اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر شرعي.
- ٥- توضيح الكلام بما يرفع الخفاء.

ب . انقاي العبارة كاملة في كراسة إجابتك مع كتابة عبارة صحيحة أو خاطئة مع تصويب الخطأ.

١. يجوز العمل بأحد احتمالات المجل.
٢. يستحيل البيان بالإشارة من الله تعالى.
٣. ينسخ الحكم بدليل القياس.
٤. أعلى مراتب الرواية، أن يقول الصحابي: أخبرني رسول الله بكذا.
٥. اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهما يعد إجماعاً.

(٢٠ درجة)

السؤال الثالث:

من حكمة النسخ مراعاة مصلحة المكلفين، بيني ذلك بالتفصيل.

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم أد / آمال عبد الحميد

د/ أميرة طه عبد العزيز

	جامعة القادسية كلية الشريعة والفقه بأسبوط	
رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والفقه بأسبوط أن يكون لها الصبغ والرياسة في علوم الشريعة والفقه على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والفقه بأسبوط - جامعة القادسية فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، إعداد خريج متميز في مجال الشريعة والفقه جامعة بين الأصالة والمعاصرة، غادراً على النخوض بالبحث العلمي والتطوير بما يواكب المتغيرات الحديثة ومتطلبات العصر. ملتصقة قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعة بطريق الإسلام وأخلاقه. ورسالة القادسية والفرقة في ترسيخ المنهج الوسطي		
الاسم المقرر: أصول الفقه رهن الامتحان: ساعتان عدد الصفحات: ١	الفرقة الثالثة قانون الفقه تاريخ الامتحان: ٢٠٢٥/٥/٦ عدد الأسئلة: ١	القسم: أصول الفقه نوع المقرر: أصل ٣٠٢ الدرجة الكلية: ٨٠

استمع بالله وأجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول: أجب على نحو ما شُرح لك

(٣٠ درجة)

- (أ) عرف البيان، واذكر أقسام المبين، وعرف كل قسم، ومثل له بمثال
(ب) عرف السنة المتواترة، واذكر أقسام التواتر، وعرف كل قسم، ومثل له بمثال
السؤال الثاني: اذكر

(١٥-درجة)

- (أ) شروط الراوي (ب) طرق معرفة النسخ (ج) دليل على حجية الإجماع

(١٥-درجة)

السؤال الثالث: ضع علامة (صح) أو علامة (خطأ) أمام العبارات الآتية، مع التعليل لكل ما تذكر.

- (١) تنقسم السنة باعتبار سندها عند الجمهور إلى متواترة ومشهورة، وأحاد
(٢) يعد العقل من الأمور التي يعرف بها أن الفعل مبين

- (٣) العمل بالمجمل قبل البيان يعرض المكلف للخطأ في حكم الشرع

- (٤) النسخ لا يكون إلا في حياة النبي -صلى الله عليه وآله- أما بعد زمانه فلا نسخ

- (٥) يعد البلوغ شرطاً من شروط الراوي عند التحمل والآداء

السؤال الرابع: الدراسة النصية

قال المصنف: "يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة لنا أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بدبح ولده بديل

..... إلخ. فنسخ قبله قيل: تلك بناء على ظنه. قلنا: لا يخطئ ظنه قيل: إنه امتثل، فإنه قطع فوصل قلنا: لو كان كذلك لم يحتاج إلى الأداء..... اشرح هذا النص شرحاً أصولياً وافياً مبيناً ما يلي:

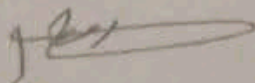
- (أ) من المصنف: وما مصنفه: ومن شارحه: وما اسم شارحه: ثم وضح متى يجوز نسخ الوجوب قبل العمل ومتى لا يجوز: وما دليل القول بالجواز: وما المراد بقوله: "تلك بناء على ظنه" وما مرجع الضمير في قوله: "لا يخطئ ظنه" وفي قوله: "إنه امتثل" وكيف امتثل: وهل يصح ما زعموه من امتثاله: ولماذا: علل لما تقول أصولياً. (٢٠ درجة)

- (ب) بم تعرف خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين: وما حكم العمل به: وضح أقوال الأصوليين في هذه المسألة.

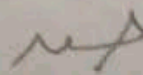
(١٠ درجات)

انتهت الأسئلة، مع خالص الدعوات بالتوفيق

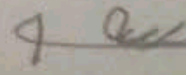
رئيس القسم
أ.د. رمضان ثابت



أ.د. حسن سنوسي



أساتذة المقرر
أ.د. رمضان ثابت



		جامعة القادسية كلية الشريعة والفقه بأسبوط	
رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والفقه بأسبوط أن يكون لها الصبغ والرياسة في علوم الشريعة والفقه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والفقه بأسبوط - جامعة القادسية فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، إعداد خريج متميز في مجال الشريعة والفقه جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، قادراً على التوظيف بالبحث العلمي والتطوير بما يواكب المتغيرات الحديثة ومتطلبات العصر. ملتصقة فكرياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعة بطريق الإسلام وأخلاقه. ورسالة القادسية والفرقة في ترسيخ المنهج الوسطي			
المقسم أصول الفقه كود المقرر أصل ٣٠٢ الدرجة الكلية ٥٠		الفرقة الثالثة قانون الفقه تاريخ الامتحان ٢٠٢٥/٥/٦ عدد الأسئلة ١	امتحان الشفاهات العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٥
اسم المقرر أصول الفقه غير المكتسب رهن الامتحان: سامتان عدد الصفحات: ١			

استمع بالله وأجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول: أجب على نحو ما شُرح لك

(٣٠ درجة)

- (أ) عرّف البيان، واذكر أقسام المبين، وعرّف كل قسم، ومثّل له بمثال
- (ب) عرّف السنة المتواترة، واذكر أقسام التواتر، وعرّف كل قسم، ومثّل له بمثال

(١٥-درجة)

- (أ) شروط الراوي (ب) طرق معرفة النسخ (ج) دليل على حجية الإجماع

(١٥-درجة)

السؤال الثالث: ضع علامة (صح) أو علامة (خطأ) أمام العبارات الآتية، مع التعليل لكل ما تذكر.

- (١) تنقسم السنة باعتبار سندها عند الجمهور إلى متواترة ومشهورة، وأحاد
- (٢) يعد العقل من الأمور التي يُعرف بها أن الفعل مبين
- (٣) العمل بالمجمل قبل البيان يعرض المكلف للخطأ في حكم الشرع
- (٤) النسخ لا يكون إلا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- أما بعد زمانه فلا نسخ
- (٥) يعد البلوغ شرطاً من شروط الراوي عند التحمل والآداء

السؤال الرابع: الدراسة النصية

قال المصنف: "يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة لنا أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بدبح ولده بديل

..... إلخ. فنسخ قبله قيل: تلك بناء على ظنه. قلنا: لا يخطئ ظنه قيل: إنه امتثل، فإنه قطع فوصل قلنا: لو كان كذلك لم يحتاج إلى الطاء....." اشرح هذا النص شرحاً أصولياً وافياً مبيناً ما يلي:

- (أ) من المصنف: وما مصنفه: ومن شارحه: وما اسم شارحه: ثم وضح متى يجوز نسخ الوجوب قبل العمل ومتى لا يجوز: وما دليل القول بالجواز: وما المراد بقوله: "تلك بناء على ظنه" وما مرجع الضمير في قوله: "لا يخطئ ظنه" وفي قوله: "إنه امتثل" وكيف امتثل: وهل يصح ما زعموه من امتثاله: ولماذا: علّل لما تقول أصولياً. (٢٠ درجة)
- (ب) بم تعرف خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين: وما حكم العمل به: وضح أقوال الأصوليين في هذه المسألة.

(١٠ درجات)

انتهت الأسئلة، مع خالص الدعوات بالتوفيق

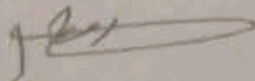
أساتذة المقرر

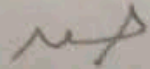
أ.د/ رمضان ثابت

أ.د/ حسن سنوسي

رئيس القسم

أ.د/ رمضان ثابت









جامعة الأزهر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنات بالمنصورة



اختبار الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م

البرنامج الذي ينتمي اليه المقرر: اللغة العربية	القسم العلمي: اللغويات	تعليمات الامتحان: مستعينة بالله:
الفرقة: الثالثة شعبة: الشريعة الإسلامية	اسم المقرر: القرآن الكريم	- اقري جميع الأسئلة بهدوء.
الدرجة الكلية للاختبار: ٥٠ درجة	كود المقرر: د/ش/ق/ ٣٠١	- احسني الاستفادة من الوقت المحدد للاختبار.
الزمن الكلي للاختبار: (ساعتان)	نوع الأسئلة: (مقالية)	- حيتني خطك، ونظمي ورقك.
عدد الصفحات: (صفحة واحدة)	فئة الأسئلة: (اجبارية)	- المراجعة مهمة.
تاريخ الامتحان: ٢٠٢٥/٥/٢٥ م	عدد الأسئلة: (٥)	
	فترة الامتحان: حسباصح	

استعيني بالله - عز وجل - واجيبي عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول:

(عشر درجات، لكل نقطة خمس درجات)

(أ) اكتب من قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَنْتَ بِرَبِّكَ تَكْتُمُ الْقَائِلِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالرُّكَّعُ سُجُودٌ﴾.

(ب) اكتب من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَتَى أَهْلَ الْقُرُوفِ﴾.

السؤال الثاني:

(عشر درجات، لكل نقطة خمس درجات)

(أ) اكتب من قوله تعالى ﴿فَإِذَا أَنْشَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

(ب) اكتب من قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضِيعُ آيَةَ الْمُتَحِيزِينَ﴾.

السؤال الثالث:

(عشر درجات، لكل نقطة خمس درجات)

(أ) اكتب من قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا أَبْصَحُ حَقَّ أَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾.

(ب) اكتب من قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَتَمُوسَى﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾.

السؤال الرابع:

(عشر درجات، لكل نقطة خمس درجات)

(أ) اكتب من أول سورة الفرقان إلى قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا﴾.

(ب) اكتب من قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

السؤال الخامس:

(عشر درجات، لكل نقطة خمس درجات)

(أ) اكتب من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالِمِينَ﴾.

(ب) اكتب من قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبَرَئَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.

انتهت الأسئلة،،، مع خالص دعواتنا بالتوفيق

رئيس القسم
أ.م. هاني القزاز

د. الشيماء أبو بكر شومان
الشيخ

أساتذة المادة
د. زينب محمد محرز
د. زينب محمد



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط



رؤية الكلية: تطلع كلية الشريعة والقانون بأسسيوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قادراً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافساً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥م

القسم: القانون	الفرقة : الثالثة	اسم المقرر: الأحوال الشخصية للمسلمين
كود المقرر: فقه أسرة ٣٠٢	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤/٠٦/٠٦	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : مائة درجة	عدد الأسئلة : أربعة	عدد الصفحات : صفحة واحدة

استعن بالله، ثم أجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول - اكتب العبارات الآتية حسب ترتيبها، ثم أجب بصح، أو خطأ : ٢٠ درجة

- ١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم جواز نكاح المحرم، وهو الرأي الراجح ()
- ٢ - اختلف الفقهاء في حكم التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة ()
- ٣ - من شروط جواز الخطبة أن لا تكون المخطوبة مخطوبة لرجل آخر ()
- ٤ - ليس من حق الخاطب استرداد المهر إذا كان العدول عن الخطبة من جهته ()

السؤال الثاني أ - متى يكون الطلاق واجباً؟ ومتى يكون مندوباً؟ ومتى يكون مكروهاً؟ ١٠ درجات

ب - ما المراد بالطلاق السني؟ وما شروطه؟ اذكر هذه الشروط بصورة مختصرة. ١٠ درجات

ج - عرف الرجعة اصطلاحاً، واذكر حكمها، وبين متى يكون الطلاق رجعيّاً؟ ومتى يكون باتناً؟ ١٠ درجات

السؤال الثالث - عرف الزواج لغة واصطلاحاً، ومتى يكون فرضاً؟ ومتى يكون حراماً، وما ركن الزواج الذي

اتفقت عليه كلمة الفقهاء؟ وما شروط الانعقاد التي ترجع إلى الزواج إجمالاً؟ ٢٥ درجة

السؤال الرابع - ما الولاية لغة واصطلاحاً؟ وما آراء الفقهاء فقط في حكم تولية المرأة عقد النكاح؟ وما الأمور

التي تعتبر في الكفاءة إجمالاً؟ وما أسباب الزواج العرفي إجمالاً؟ وبم يثبت عقد الزواج عند الحنفية؟ ٢٥ درجة

انتهت الأسئلة مع خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

أد/ حماده محمد جاد

أد/ أشرف محمود الخطيب

رئيس القسم، وعميد الكلية : أد/ عبد الفتاح بهيج عبد الدايم

	جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بأسسيوط	
امتحان التخلّف للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م		
المادة : القضاء الإداري والدستوري	الفرقة : الثالثة	الشعبة : الشريعة والقانون
زمن الامتحان : ساعتان	تاريخ الامتحان : ٢٠٢٥/٥/٥	كود المقرر : ٣٠١
عدد الصفحات : صفحة واحدة	عدد الأسئلة : أربعة	الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي على أن يكون الأول منها :

السؤال الأول : (إجباري) وضع مدي صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل : (٣٠ درجة)

- ١- تلتزم السلطة التشريعية في كل الأعمال الصادرة عنها بأحكام الدستور سواء كان مرنا أم جامدا .
- ب- لا تخضع قرارات السلطة التنفيذية الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية لقواعد المشروعية .
- ج- وجود الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة يستتبع حتما استبعاد الرقابة الإدارية .
- د- يقصد بتبعية مجلس الدولة المصري لوزارة العدل التبعية الرئاسية علي النحو المعروف في تدرج إدارات الحكومة .
- هـ- الرأي الصادر عن قسم الفتوي في المسائل القانونية التي تهم جهات الإدارة المختلفة من الأحكام القضائية .
- و- يدخل في اختصاص هيئة مفوضي الدولة الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية .
- ز - توجه دعوي الإلغاء إلي العقود الإدارية .
- ح - ينسب الخطأ الشخصي إلي الموظف ويتحمل أثر المسؤولية الناشئة عنه .
- ط - لا تقبل دعوي الإلغاء من المدعي إلا إذا كان صاحب مصلحة محققة .
- ي - توصف الرقابة القضائية علي دستورية القوانين بعد نشأة المحكمة العليا عام ١٩٦٩م بأنها رقابة مركزية .

(٥ درجة)

السؤال الثاني : وضع ما يلي :

- ١- نظرية أعمال السيادة ومعايير تحديدها ؟
- ب- اختصاصات المحكمة الإدارية العليا ؟ ج - المصلحة كشرط لقبول دعوي الإلغاء ؟

(٥ درجة)

السؤال الثالث : قارن بين :

المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية للإدارة عن التعويض ؟

- ب - أنواع المصالح التي تهميها دعوي الإلغاء؟
- ج- عيب عدم الاختصاص الجسيم وعيب عدم الاختصاص البسيط ؟

(٥ درجة)

السؤال الرابع : بين علي وجه الاجمال :

- ١- خصائص الضرر في المسؤولية العقدية ؟
- ب- شروط التظلم الإداري القاطع لميعاد دعوي الإلغاء ؟
- ج - مزايا وعيوب الرقابة السياسية علي دستورية القوانين ؟

انتهت الأسئلة.....

رئيس القسم : أ د / أسامة عرفات أمين

التوقيع عنه د /

أستاذ المقرر : د / محمد سعيد سعد الله

التوقيع / محمد سعيد